



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ТРАНСПОРТУ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КИЇВСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ»

Юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. М. Грушевського, 7; тел. (067) 466-43-33, (044) 466-43-46;
Поштова адреса: 01019, м. Київ, а/с 95; E-mail: medtrans.kiev17@gmail.com; Код ЄДРПОУ 38847579

27.11.2023 № 266

На _____ від _____

**Керівникам структурних підрозділів
з питань охорони здоров'я обласних
та Київської міської державної
адміністрації**

Наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України від 10 травня 2023 року № 875/387, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 липня 2023 року за № 1126/40182 (далі – наказ № 875/387) внесені зміни до Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня 2013 року № 65/80 (далі – Положення), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2013 року за № 308/22840.

Наказом № 875/387 в абзац п'ятий пункту 1.3 розділу I внесені зміни, а саме «Водії, які виконують роботи з перевезення пасажирів та вантажів, підлягають періодичному медичному огляду один раз на 5 років, крім випадку, передбаченого частиною третьою статті 30 Закону України «Про автомобільний транспорт».

Частина третя статті 30 Закону України «Про автомобільний транспорт» стосується автомобільного самозайнятого перевізника, який здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах та покладає на нього обов'язок щорічно проходити медичний огляд з отриманням довідки встановленого зразка.

Після внесення зазначених змін, до Відокремленого підрозділу «Київська міжрегіональна філія» Державного підприємства «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України (надалі – Філія), надходять чисельні запити щодо роз'яснення термінів проходження медичний оглядів водіїв. Додатково у зверненнях міститься зауваження стосовно наявних дискримінаційних правил конкуренції між водіями –

найманими працівниками, що повинні проходити періодичний медичний огляд один раз на 5 років і водіями – самозайнятими перевізниками, що повинні щорічно проходити медичний огляд.

За результатами розгляду звернень Філія висловлює свою думку щодо зазначених питань.

Відповідно до пунктів 1.1, 2.2 Положення медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів проводиться з метою визначення придатності особи до безпечного керування транспортними засобами. При проведенні медичного огляду враховуються результати обов'язкового профілактичного наркологічного огляду особи та дані щодо перебування її на психіатричному обліку за місцем проживання.

Відповідно до пункту 2.14 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246 (далі – наказ № 246), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 р. за № 846/14113 працівники транспортних засобів проходять попередні (періодичні) медичні огляди як працівники, зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, з урахуванням специфіки діяльності, шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, окрім тих, які підлягають оглядам відповідно до наказу МОЗ та МВС України від 05.06.2000 N 124/345 (z0435-00) «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів», зареєстрованого в Мін'юсті 18.07.2000 за № 435/4656 (наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 124/151 (v0124282-13) від 15.02.2013).

Відповідно до наказу № 246 (в залежності від шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу) періодичність оглядів працівників транспортних засобів, до яких у тому числі належать водії, які виконують роботи з перевезення пасажирів та вантажів, визначена 1 чи 2 рази на рік.

Постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2022 р. № 577 затверджено Перелік медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи або оточуючих, до зазначеного переліку віднесені водії транспортних засобів категорії, зокрема C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE.

Пунктом 2 Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затвердженого наказом МОЗ України від 18.04.2022 року № 651, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.06.2022 року

за № 648/37984, передбачено що попередній психіатричний огляд проводиться під час прийняття на роботу, **періодичний психіатричний огляд проводиться щорічно**, позачерговий психіатричний огляд - на вимогу роботодавця у випадку виникнення психічного розладу в проміжок часу між оглядами.

Відповідно до статті 21. Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» обов'язкові попередні (до прийняття на роботу) та періодичні профілактичні медичні огляди працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, проводяться за рахунок роботодавців у порядку, встановленому законодавством.

Відповідно до пункту 26 Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559 до таких професій належать у транспортно-дорожньому комплексі, зокрема, працівники рефрижераторних поїздів та секцій, працівники, зайняті транспортуванням харчової продукції (на всіх видах транспорту - авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового).

Як вбачається із вищезазначеного, внесені зміни у Наказ 65/80 привело до правової колізії щодо визначення термінів проходження періодичного медичного огляду водіїв, що виконують роботи з перевезення пасажирів та вантажів.

За інформацією МОЗ України на даний час з метою усунення колізій законодавства, що регулює питання проведення щодо медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів вносяться зміни до відповідних нормативно-правових актів

Натомість відповідно до статті 4 Закону України «Про охорону праці» (надалі – Закон) державна політика в галузі охорони праці базується на принципах, зокрема, пріоритету життя і здоров'я працівників, повно відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці.

Відповідно до статті 13 Закону роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Наголошуємо, що забезпечення безпеки перевезення пасажирів і вантажів можливо лише за умови належного контролю за станом здоров'я водія.

З огляду на це водії, які виконують роботи з перевезення пасажирів та вантажів, підлягають періодичному медичному огляду один раз на рік.

Водночас повідомляємо, що листи Філії не є нормативно-правовими актами та мають лише інформаційний, рекомендаційний та / або роз'яснювальний характер.

З повагою
Директор



Юрій ЧОРНИЙ